Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Calaf i Humana – Fundación Pueblo para Pueblo, per al foment del reciclatge i el comportament sostenible

Jordi Badia Perea (1 de 1)
ALCALDE
Data Signatura: 17/02/2020
HASH: 59b8d6914f1613a7ab23bcabfbc9b66e
Ajuntament de Calaf

REUNITS

D'una banda, el Sr. Jordi Badia i Perea, amb el càrrec d'Alcalde, en representació de l'Ajuntament de Calaf, amb seu a la Plaça Gran, 2, 08280 Calaf (Barcelona) i NIF P0803100G. Aquest actua assistit pel secretari interventor de la Corporació.

D'altra banda, la Sra. Elisabeth Molnar, amb el càrrec de Directora General en representació d'HUMANA – Fundación Pueblo para Pueblo, amb seu al Polígon Industrial Ametlla Park, C/. Aiguafreda núm. 12, 08480 de l'Ametlla del Vallès (Barcelona) i CIF G63059521.

Com a representants legals d'ambdues entitats

MANIFESTEN

I. – Que l'Ajuntament de Calaf té, entre els seus objectius de foment, els següents:

- Sensibilitzar la població local en relació amb el reciclatge, la reutilització i prevenció dels residus i la seva valorització.
- La cooperació internacional per al desenvolupament.
- La solidaritat i suport als necessitats entre la població local.
- Fomentar la cultura de l'agricultura ecològica a nivell local.

A més, l'Ajuntament actua emparat per l'atribució competencial de l'article 66.3 f) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la llei municipal i del règim local de Catalunya i l'article 25.2 b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local. Aquests articles atribueixen a l'Ajuntament competències en matèria de protecció del medi.

II. - Que HUMANA – Fundación Pueblo para Pueblo, és una Organització no governamental per al desenvolupament (ONGD) que des de 1987 desenvolupa projectes de cooperació en diferents països d'Àfrica, Amèrica Llatina i Àsia, projectes que tenen com a objectiu impulsar la formació, l'educació, la capacitació i el progrés de les comunitats beneficiàries.

El finançament d'aquestes activitats és possible gràcies als recursos obtinguts per HUMANA, d'una banda, a través de donacions i recollida de roba i calçat utilitzats, i de l'altra, a través de subvencions que rep de diferents administracions.

III. – Que en data 2 de desembre de 2015 va ser signat un conveni amb HUMANA – Fundación Pueblo para Pueblo, el qual ha expirat recentment.

Amb aquests antecedents, ambdues parts

Codi Validació: 5FR92EWX52ETZRRPQC4FPQRM2 | Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 7

CONVENEN

Article 1: Objectiu del conveni

L'objecte d'aquest Conveni és la prossecució dels fins descrits en els expositius anteriors, en el marc de les activitats de foment que duu a terme l'Ajuntament de Calaf, per tal de sensibilitzar la població local amb el reciclatge, el comportament i desenvolupament sostenible.

Amb aquesta finalitat, l'Ajuntament de Calaf accepta:

- Posar en funcionament la recollida selectiva de roba usada que realitzarà Humana - Fundación Pueblo para Pueblo, i el producte es destinarà als fins descrits en el paràgraf anterior, punt II.

D'aquesta manera, i mitjançant aquest conveni es fixen igualment les modalitats d'aquesta recollida i les obligacions d'ambdues parts per assolir els objectius fixats en aquest.

Article 2: Activitats a realitzar per part de HUMANA - Fundación Pueblo para Pueblo

HUMANA - Fundación Pueblo para Pueblo durà a terme diferents activitats en compliment d'aquest Conveni, que es definiran anualment de forma consensuada amb el/la representant que específicament i a aquest efecte, designi l'Ajuntament de Calaf. Aquestes activitats es plasmaran en un Programa d'Activitats, que es confeccionarà anualment entre ambdues parts, amb aquesta finalitat.

Anualment, HUMANA - Fundación Pueblo para Pueblo elaborarà una memòria d'activitats, en la qual es detallaran les accions dutes a terme durant l'any. El contingut d'aquesta Memòria serà difós segons les previsions efectuades a aquest efecte en el Pla d'Activitats, fent constar de forma expressa l'agraïment i la col·laboració prestada en aquestes accions per part de l'Ajuntament de Calaf.

Article 3: Recollida selectiva de roba usada

HUMANA - Fundación Pueblo para Pueblo disposa dels mitjans materials i humans suficients i necessaris per dur a terme la recollida selectiva de roba usada (d'ara endavant, la recollida).

I. - Contingut de la recollida
HUMANA - Fundación Pueblo para Pueblo posarà a disposició de l'Ajuntament de Calaf un total de 5 contenidors especialment adaptats i dissenyats per fer la recollida.

Els contenidors s'ubicaran a les zones a continuació especificades:

1. Carrer de Pius Forn, 19
2. Carrer de Torà, s/n
3. Carrer d'Onze de Setembre, 2
4. Carrer de Sant Joan Baptista de la Salle, s/n
5. Plaça de Catalunya, s/n

El nombre de contenidors i la seva ubicació s'adaptaran a les necessitats que es detectin en el territori, podent ser ampliats, reduir el nombre de contenidors (i, si escau, modificar la seva ubicació), de comú acord entre ambdues parts.

Codi Validació: 5FR92EWX52ETZRRPQC4FPQRM2 | Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 7

Per gestionar la recollida de la roba usada de la manera més òptima possible, HUMANA - Fundación Pueblo para Pueblo durà a terme totes les actuacions necessàries per a una correcta gestió de la recollida, i assumirà les despeses que això comporti. Aquestes actuacions i despeses, seran com a mínim, les següents:

- Instal·larà a càrrec seu els contenidors, en els llocs establerts en el punt anterior. També portarà a terme un manteniment adequat dels mateixos, pel que fa a neteja, absència de pintades o grafits, per tal que tinguin un aspecte adequat.
- Farà front a totes les despeses que generi el procés de recollida (i transport, si s'escau) de la roba usada dipositada als contenidors. Respecte de les donacions que no siguin susceptibles d'aprofitament, durà a terme una correcta gestió de les mateixes, havent d'acreditar davant de l'Ajuntament de Calaf, en cas de ser requerida.
- Realitzarà els canvis en el nombre de contenidors i la seva ubicació (quan aquests siguin necessaris), segons acordin ambdues parts en el desenvolupament del present conveni. Això es farà amb l'objectiu de millorar la recollida de la roba usada, tant en volum, com en visibilitat (per tal de millorar la sensibilització de la població respecte del reciclatge).
- Durà a terme les intervencions d'urgència que siguin necessàries, en cas que un o més contenidors estiguin al màxim de la seva capacitat de recollida de roba usada.

II. - Col·locació dels Contenidors

HUMANA - Fundación Pueblo para Pueblo ubicarà els contenidors a la via pública o en el terreny designat a aquest efecte per l'Ajuntament de Calaf. Aquesta cessió es realitzarà de forma gratuïta, adquirint l'Ajuntament de Calaf el compromís de posar a disposició d'HUMANA - Fundación Pueblo para Pueblo l'espai necessari i suficient amb aquesta finalitat.

Sempre que això sigui possible, amb la finalitat d'incrementar l'impacte en la població, els contenidors de recollida de roba usada d'HUMANA - Fundación Pueblo para Pueblo es situaran en zones pròximes als punts nets o bé en zones on estiguin instal·lats contenidors de recollida selectiva, vidre, paper, envasos, etc.

III. - Control i seguiment del volum de roba usada recollit

HUMANA - Fundación Pueblo para Pueblo comunicarà semestralment per escrit a l'Ajuntament de Calaf la xifra de quilograms recollits mitjançant els contenidors de recollida de roba usada que preveu aquest conveni de col·laboració.

Anualment, es remetrà igualment a l'Ajuntament de Calaf un resum del volum de roba recollida.

En qualsevol moment, l'Ajuntament de Calaf podrà requerir informació addicional sobre la periodicitat de les recollides, el volum de les mateixes i/o la variació entre les recollides de l'exercici corrent i les del exercicis anteriors, o qualsevol altra dada rellevant.

Article 4: Gratuïtat del conveni

Totes les activitats que preveu aquest conveni són realitzades de forma totalment gratuïta per part d'HUMANA - Fundación Pueblo para Pueblo, sense que hi hagi contraprestació per les mateixes a càrrec de l'Ajuntament de Calaf.

Article 5: Responsabilitats de les parts

HUMANA - Fundación Pueblo para Pueblo es responsabilitza, mitjançant una assegurança expressament contractada a aquest efecte, de fer front als desperfectes i responsabilitat civil que puguin ser ocasionats en els contenidors. Aquesta assegurança estarà en vigor

Codi Validació: 5FR92EWX52ETZRRPQC4FPQRM2 | Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 7

mentre aquest conveni sigui vigent, i garantirà la total indemnitat a l'Ajuntament de Calaf davant les possibles denúncies per desperfectes en béns referents al contenidor. S'adjunta com a annex II d'aquest conveni, còpia de l'assegurança vigent.

Article 6: Durada i data d'aplicació

La vigència del conveni s'iniciarà amb la signatura i s'estableix una durada mínima i obligatòria de dos anys. Un cop finalitzat aquest període, el conveni es prorrogarà expressament per iguals períodes, fins a un màxim de quatre anys. En el cas de que alguna de les parts vulgui finalitzar la col·laboració, s'haurà de notificar amb una antelació de tres mesos a la data de finalització del conveni, havent de rescabalar igualment els perjudicis causats per la resolució, en cas de que existeixin.

Article 7: Resolució del conveni

Són causes d'extinció del present conveni, d'acord amb l'estipulat a l'article 51 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, el compliment de les actuacions que constitueixen l'objecte del present conveni o per incórrer en les següents causes de resolució:

- El transcurs del termini de vigència sense haver-se acordat la pròrroga del mateix.
- Per mutu acord de les parts que el subscriuen.
- Per voluntat de qualsevol de les parts amb un preavís mínim de tres mesos per escrit.
- L'incompliment de les obligacions que, per cada part, es demanen en aquest conveni, sense perjudici de les responsabilitats en què aquests puguin incórrer i en cas d'impagament per l'Ajuntament de les factures al seu càrrec, prèvia denúncia motivada del conveni.
- Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.
- Per qualsevol altra causa establerta a les lleis que li siguin d'aplicació.

Article 8: Legislació aplicable i resolució de conflictes

El règim jurídic d'aquest conveni, que té naturalesa administrativa, està constituït per les presents clàusules i per tot allò establert als articles 108 a 112 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i als articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim del sector públic i l'article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

Per a la solució de qualsevol qüestió litigiosa derivada del present conveni o dels acords específics de col·laboració, que no es pugui resoldre de mutu acord entre les Parts, es sotmetrà el conflicte a l'exclusiva Jurisdicció Contenciosa Administrativa dels jutjats i tribunals de Barcelona.

Com a prova de conformitat amb les condicions anteriorment especificades, ambdues parts contractants signen el present document en el lloc i data indicats a continuació.

Calaf, document signat i datat electrònicament.

Codi Validació: 5FR92EWX52ETZRRPQC4FPQRM2 | Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 7

Jordi Badia i Perea
Alcalde
Ajuntament de Calaf

Sra. Elisabeth Molnar
Directora General
HUMANA - Fundación Pueblo para Pueblo

X0659148Z ELISABETH MOLNAR (R: G63059521)

Firmado digitalmente por X0659148Z ELISABETH MOLNAR (R: G63059521)
Fecha: 2020.07.06 10:18:05 +02'00'

Codi Validació: 5FR92EWX52ETZRRPQC4FPQRM2 | Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 5 de 7

ANNEX I

Activitats a desenvolupar en el marc del Conveni de Col·laboració per al foment del reciclatge:

1. - Accions de sensibilització (Xerrades, conferències, jornades, campanyes i altres accions) per tal de conscienciar els potencials usuaris del servei sobre la importància social de la recollida selectiva de la roba usada.

2. - Accions de cooperació internacional: Seran executades directament per Humana - Fundación Pueblo para Pueblo, incloent la menció de l'Ajuntament de Calaf ressaltant la seva col·laboració al/s projecte/s.

3. - Accions per promoure una consciència sostenible i de protecció amb el medi ambient. També es duran a terme accions per informar els usuaris sobre la ubicació exacta dels contenidors de recollida de roba usada.

4. - Accions de solidaritat local. En aquest marc, l'Ajuntament de Calaf podrà disposar anualment d'un total de 350 quilograms de roba usada sense classificar recollida mitjançant els contenidors d'HUMANA - Fundación Pueblo para Pueblo. Aquesta quantitat de roba usada quedarà a disposició de l'Ajuntament de Calaf per l'ús que consideri convenient a través de la seva pròpia Àrea de Serveis Socials.

5. – **Acció Local.** HUMANA Fundación Pueblo para Pueblo desitja realitzar programes d'acció local en els llocs on desenvolupa la seva activitat de recollida selectiva de roba usada amb l'objectiu d'ampliar al màxim els impactes positius de cada acció. És per això que HUMANA Fundación Pueblo para Pueblo desitja col·laborar amb l'Ajuntament de Calaf mitjançant la realització anual d'un (1) taller d'horticultura ecològica, així com la instal·lació temporal d'explosions amb data i lloc de realització a escollir per l'Ajuntament de Calaf.

ANNEX II

Codi Validació: 5FR92EWX52ETZRRPQC4FPQRM2 | Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 6 de 7

Còpia de la pòlissa d'assegurança en vigor, per cobrir els desperfectes i la responsabilitat civil dels contenidors.

AXA SEGUROS GENERALES S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS

DOMICILIO SOCIAL: C/MONSEÑOR PALMER, 1 07014 PALMA DE MALLORCA

POLIZA:	82097843		EMISION:	31-12-2018	TOTAL RECIBO:
RECIBO:	76895847	NIF: G63059521	MEDIADOR:	674839	
VALIDEZ:	31-12-2018	AL: 31-12-2019			11395,10

PRODUCTO 7470

MTR.

PRIMA	R.C.L.E.A.	I.P.S. 6%
10734,91	16,10	644,09

FUNDACION PUEBLO PARA EL PUEBLO
CL AIGUAFREDA 00012
08480 L'AMETLLA DEL VALLES

RECIBÍ
POR LA COMPAÑÍA

CIF: A-60917978; REG.MERC. BALEARES, TOMO 2325 F.63, HOJA PM-61041, INSCRIPCIóN
SEDE CENTRAL: CAMINO FUENTE DE LA MORA, 1 - 28050 MADRID
DUPLICADO

Codi Validació: 5FR92EWX52ETZRRPQC4FPQRM2 | Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 7 de 7